

1504000-78.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... nos autos, a tratar de crime de tráfico de drogas praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504000-78.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504000-78.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 09h51, na Rua Vítor Meireles, nº 10.420, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 70/93), sendo recebida a denúncia (fls. 95/96).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 107).

Em alegações finais (fls. 118/124 e 129/136), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, arguiu a ausência de justa causa para prosseguimento da persecutio criminis, e, no mérito, postulou a fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecutio criminis, porquanto devidamente demonstrada, pelos documentos que instruem o feito, a existência de lastro mínimo probatório para o recebimento da denúncia, consubstanciado por indícios de autoria e prova da materialidade do fato criminoso, razão pela qual afasto a preliminar arguida e passo à análise do meritiu causae.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 112/114).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 107), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava levando as drogas para ponto de tráfico. Declarou que receberia a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para transportar as drogas, praticando a traficância há aproximadamente três dias. Por derradeiro, alegou que já foi abordado em outras oportunidades pelos policiais; porém, nunca foi encontrado drogas com ele.

Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 107), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado, inexistindo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, a existência de quantia em dinheiro e a própria confissão espontânea do réu, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, juridicamente utilizada e valorada para a fundamentação da condenação, contudo, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do STJ.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (HC 178.964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de crime de tráfico de drogas praticado em meio a fase de

isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão proferida de fls. 30/32, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA